



PUTUSAN
Nomor 6083 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WIRYANTO,**
2. **NURUL HARIATI,**

keduanya bertempat tinggal di Puncang Pendowo, RT 009, RW 009, Desa Sumbereko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PL. Dading, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Wonoagung, Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

AYU INDAH TRIANTI, bertempat tinggal di Jalan Hamid Rusdi 159, RT 009, RW 001, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sugiarto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUGIARTO Law & Partners, beralamat di Perum Piranha Residence Blok C5, Kemirahan, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **ERIKA KINDYAWATI, S.H., M.Kn.,** bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya 1, Perumahan Mutiara Pare Residence, B-61, Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025



2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)

KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 26, Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 01 yang ditandatangani di hadapan Notaris Erika Kindyawati, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat membayar total kerugian materiil serta immateriil yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil:

4.1.1. Keuntungan yang seharusnya didapat $Rp5.000.000,00 \times 4 = Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah),

4.1.2. Pengembalian modal dana investasi $Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah),

4.2. Kerugian immateriil:

4.2.1. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar $Rp100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dikarenakan tidak dapatnya berjalan usaha Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Penggugat menjadi terbebani pikiran yang membuat Penggugat tidak dapat berkonsentrasi kerja,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total keseluruhan dana baik modal maupun keuntungan yang harus disetorkan oleh Para Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat I selaku pemilik atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01632 yang terletak di Pucang Pendowo, RT 009, RW 009, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atas nama yaitu Wiryanto (Tergugat I) dengan Surat Ukur tertanggal 27/10/2021, seluas 822 m² atas nama Penggugat dengan batas-batas tanah:

- Utara : saluran air,
- Selatan : saluran air,
- Timur : tanah sawah milik Bapak Amin,
- Barat : tanah sawah milik Bapak Cipto Efendi dan tanah sawah milik Bapak Hariono,

Menghukum Tergugat I (Wiryanto) untuk melepaskan haknya atas kepemilikan atas sertifikat hak milik tersebut dan kemudian dibalik nama kepada Penggugat (Ayu Indah Trianti) berdasarkan putusan ini yang memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Memberi izin kepada Penggugat untuk memproses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan (BPN Kabupaten Pasuruan) dari atas nama Tergugat I (Wiryanto) yang telah melepaskan haknya kepada Penggugat (Ayu Indah Trianti) dengan dasar kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 01 yang ditandatangani di hadapan Notaris Erika Kindyawati, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Desember 2023 dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*CB/conservatoir beslag*) terhadap objek sertifikat hak milik adapun sertifikat hak milik yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01632 yang terletak di Pucang Pendowo, RT 009, RW 009, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atas nama yaitu Wiryanto (Tergugat I) dengan Surat Ukur tertanggal 27/10/2021, seluas 822 m²,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : saluran air,
- Selatan : saluran air,
- Timur : tanah sawah milik Bapak Amin,
- Barat : tanah sawah milik Bapak Cipto Efendi dan tanah sawah milik Bapak Hariono;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan sertifikat hak milik yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 01632 yang terletak di Pucang Pendowo, RT 009, RW 009, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur atas nama yaitu Wiryanto (Tergugat I) dengan Surat Ukur tertanggal 27/10/2021, seluas 822 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : saluran air,
- Selatan : saluran air,
- Timur : tanah sawah milik Bapak Amin,
- Barat : tanah sawah milik Bapak Cipto Efendi dan tanah sawah milik Bapak Hariono,

yang menjadi objek jaminan dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk diberikan dalam keadaan tanah tersebut kosong/tanpa ada objek dan benda milik Para Tergugat dan memberikan objek tersebut secara sukarela kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kapanjen telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Kpn., tanggal 8 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Kpn.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.681.400,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 160/PDT/2025/PT SBY, tanggal 17 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Kpn., tanggal 8 Januari 2025 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 01 yang ditandatangani di hadapan Notaris Erika Kindyawati, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Desember 2023 antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat membayar total kerugian materiil yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 160/PDT/2025/PT SBY *juncto* Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Kpn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 April 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya Nomor 160/PDT/2025/PT SBY, tanggal 17 Maret 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Kpn., tanggal 8 Januari 2025;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 10 April 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 April 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (4) *HIR* pada dasarnya memberi kewenangan kepada Penggugat untuk memilih ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi karena berdasarkan pasal-pasal perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat jika Penggugat telah menyerahkan dana investasi kepada Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 20 hari selama 3 (tiga) bulan, sehingga total keuntungan yang diperoleh Penggugat adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WIRYANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. WIRYANTO, 2. NURUL HARIATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 6083 K/Pdt/2025